

0000426-31.2020.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... com anotações típicas de tráfico, aparelhos de celular e simulacro de pistola. O réu não estava no local. Vera teria alegado desconhecer de quem eram as drogas.

Nos autos originais (processo nº 1500270-85.2018.8.26.0626), a testemunha policial militar Fábio Rodrigo de Franca, em síntese, relatou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Chegou uma denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000426-31.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000426-31.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2141999 - DEL.POL.UBATUBA, 4726/18/304 - DEL.POL.UBATUBA, 4726/2018 - Delegacia de Polícia de Ubatuba, 2141999/2018 - Delegacia de Polícia de Ubatuba, 2899936 - Delegacia de Polícia de Ubatuba, 4726/18/304 - Delegacia de Polícia de Ubatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maurício Vianna de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Por infração ao artigo 33, "caput", c/c art. 40, VI, e ao artigo 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, MAURÍCIO VIANNA DE OLIVEIRA foi denunciado juntamente com Vera Regina Santos Vianna porque, em 25 de dezembro de 2018, nesta cidade e comarca de Ubatuba, em unidade de desígnios com a adolescente Keila Cristina Vianna de Oliveira (então com 16 anos), guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 68 pinos com cocaína (88,5g), 169 pedras de "crack" (76g) e 02 (dois) tijolos maconha

(1.224g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 11-12).

Nos autos originários (autos nº 1500270-85.2018.8.26.0626) houve desmembramento do feito em relação a Maurício Vianna, com a consequente autuação dos presentes autos.

O réu foi notificado (f. 72) e apresentou defesa preliminar (f. 80). A denúncia foi recebida a f. 39. Em instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (f. 217-218).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela parcial procedência da ação.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus, e ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02/03) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 04/10), autos de exibição e apreensão (fls. 10/12), auto de constatação preliminar (fls. 16), laudo pericial (fls. 233/236) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha de acusação e policial militar Idalício Ramos, um dos policiais militares que participou da ocorrência que desencadeou no presente feito, relatou que receberam uma denúncia anônima de que estava havendo tráfico de drogas no local dos fatos. Ao chegarem à residência indicada na notícia apócrifa, foram atendidos pela genitora do acusado Vera, a qual lhes franqueou a entrada, tendo logrado êxito na localização das drogas, que estavam armazenadas nos quartos e na lavanderia. Havia uma adolescente no local. Também foram localizadas balança de precisão, caderno de contabilidade com anotações típicas de tráfico, aparelhos de celular e simulacro de pistola. O réu não estava no local. Vera teria alegado desconhecer de quem eram as drogas.

Nos autos originais (processo nº 1500270-85.2018.8.26.0626), a testemunha policial militar Fábio Rodrigo de Franca, em síntese, relatou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Chegou uma denúncia informando o endereço da residência da ré como ponto de venda de drogas. Chegando ao local, estavam a ré e sua filha. A ré franqueou a entrada, sendo encontrados os entorpecentes e demais apetrechos no interior do imóvel, armazenados nos quartos e na lavanderia. A ré e a filha teriam dito que não sabiam de quem seria o entorpecente. A família seria conhecida pelo tráfico de drogas.

Ainda naqueles autos, a testemunha Keila, em síntese, afirmou que estava tomando banho no momento da abordagem. Sua mãe teria franqueado a entrada dos policiais. Abriu a porta do banheiro e conversou com os policiais. Informou aos policiais o local em que estavam os entorpecentes, indicando que sua mãe não tinha acesso aos entorpecentes. Afirmou que sua mãe trabalha durante o dia e não sabia da existência dos entorpecentes na residência.

Em seu interrogatório judicial o réu MAURÍCIO VIANNA DE OLIVEIRA negou os fatos.

Disse que a época dos fatos estava morando na residência de Taubaté. Veio a Ubatuba para passar o Natal com sua família. No dia dos fatos, foi a uma festa e ao retornar soube por uma vizinha que sua genitora Vera havia sido presa. Alegou que não tinha qualquer envolvimento com o tráfico.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo delito de tráfico de drogas. Isto porque, os depoimentos dos policiais militares, o local da abordagem a quantidade e natureza dos entorpecentes localizados, bem como os valores em dinheiro e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, revelam de forma contundente a prática dos crimes de tráfico de drogas.

Inicialmente, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, porque inexistente qualquer elemento para considerar suspeito ou equivocado. E mais, diante da prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, são capazes de apontarem fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidarem o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazerem a certeza do cometimento imputado.

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

De outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo se mostra incongruente e contraditória, sobretudo quando sopesada com as provas e elementos informativos colhidos nos autos. Convenientemente disse que não estava envolvido com o tráfico, mas os policiais narraram que as diligências foram motivadas por denúncias anônimas de traficância na residência, as quais restaram absolutamente confirmadas com o encontro das drogas e sua apreensão com demais petrechos típicos do comércio ilegal de substâncias ilícitas. Com os entorpecentes foram também apreendidos três aparelhos celulares, uma balança de precisão e R\$ 1.485,00.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, os réus tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, os entorpecentes descritos na denúncia.

Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018).

E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021);

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prática tão somente do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal c.c. artigo 42 da Lei 11.343/06, não vislumbro a presença de elementos capazes de alterar a pena-base, razão pela qual esta deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas diminuição ou aumento de pena. Em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, considero não ser possível a aplicação do artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Por fim, aplicável a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado envolveu a sua irmã adolescente na atividade ilícita, consoante depoimento em juízo da adolescente Keila. Aplico, portanto, a fração de 1/6 para exasperar a pena, que fixo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Assim, fixo a pena final para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Considerando que não constam dos autos elementos que indiquem a capacidade financeira dos acusados, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, alínea b, do Código Penal, fixo REGIME SEMIABERTO, tendo em vista a pena fixada e a significativa quantidade de droga apreendida com o acusado.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

No presente caso, inexistem provas do requisito subjetivo. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu MAURÍCIO VIANNA DE OLIVEIRA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 368, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.
- II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento,

encaminhando-se as peças necessárias.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ubatuba, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA